

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑 주식회사는 자산운용협회로, 최근 새로운 사업 분야에 진출하기 위해 회사의 정관을 변경하려고 계획하고 있습니다. 변경하고자 하는 정관은 대통령령이 정하는 사항에 해당합니다. 또한, 갑 주식회사는 내부 업무 절차를 업데이트하여 업무에 관한 규정을 변경했습니다.

【질문】 갑 주식회사가 정관 중 대통령령이 정하는 사항을 변경하려면 어떤 절차를 따라야 하며, 내부 업무에 관한 규정을 변경한 경우 어떤 절차를 따라야 하는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑 주식회사가 자산운용협회로서 정관 중 대통령령이 정하는 사항을 변경하려면 금융위원회의 인가를 받아야 합니다. 이는 간접투자자산 운용업법 제 163조에 명시된 특별한 절차로, 주주총회 결의만으로는 부족합니다. 반면 내부 업무에 관한 규정 변경은 정관 변경과 달리 별도의 인가 절차가 없으며, 회사의 내부 의사결정 절차에 따라 처리됩니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 간접투자자산 운용업법 제 163 조 **【X 미존재】** [—]

• 조문 원문: (법제처에 실존하지 않는 조문)

• 해설: (해설 없음)

▶ 간접투자자산 운용업법 제 44 조 **【X 미존재】** [—]

• 조문 원문: (법제처에 실존하지 않는 조문)

• 해설: 자산운용협회가 정관 중 대통령령이 정하는 사항을 변경하고자 할 때에는 금융위원회의 인가를 받아야 합니다. 이 조항은 자산운용협회의 정관 변경에 있어 주주총회 결의 외에 행정기관의 인가를 필수 요건으로 부과하고 있습니다. 따라서 갑 주식회사가 정관 변경을 위해서는 반드시 금융위원회의 인가를 신청하고 이를 받아야만 효력이 발생합니다.

【결론】

갑 주식회사는 정관 중 대통령령이 정하는 사항 변경 시 금융위원회의 인가를 받는 절차를 반드시 거쳐야 합니다. 내부 업무 규정 변경은 정관 변경과 구별되어 별도의 인가 절차 없이 내부 규정에 따라 처리할 수 있습니다. 실무에서는 정관 변경 인가 신청 전에 주주총회 결의 등 내부 절차를 먼저 완료한 후 금융위원회에 인가를 요청해야 합니다.

인용 검증: **0/2** 법제처 확인 | 내용 일치: **0/0** | 환각: **2** 건

자율 수정: 3 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증